

PROCEDIMENTO EM OCORRÊNCIAS

INTRODUÇÃO

Diante da complexidade e diversidades de situações enfrentadas no cotidiano policial, tornou-se indispensável a padronização das ações por meio de **Procedimentos Operacionais Padrão (POP)**, os quais norteiam a conduta dos militares estaduais de Pernambuco nos diversos tipos de ocorrências.

POP → conjunto de normas técnicas e diretrizes previamente elaboradas que orientam a execução de atividades específicas dentro da atuação policial.

→ **objetivo de uniformizar o comportamento dos policiais militares;**

→ ações realizadas de forma segura, eficiente, legal e padronizada, independentemente da unidade ou agente envolvido.

BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELETRÔNICO POLICIAL MILITAR (BOEPM)

→ documento importante que registra a ocorrência de crime/incidente;

→ pode ensejar responsabilidade administrativa, penal e civil.

1. Responsabilidade Administrativa

a) Dever de registro

→ os órgãos de seg. pública tem o dever de registrar todas as ocorrências que chegam ao seu conhecimento;

b) Veracidade

→ deve ser preenchido com informações verídicas e precisas;

c) Imparcialidade

→ sem opiniões pessoais ou preconceitos.

2. Responsabilidade Penal

a) Falsidade Ideológica (crime)

→ preenchimento do B.O com informações falsas ou inexatas pode configurar o crime de falsidade ideológica.

Art. 299, CP – omitir, inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita em documento público ou particular, com o objetivo de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

b) Denúncia Caluniosa (crime)

→ se preenchido com informações falsas ou inexatas com o objetivo de incriminar alguém.

3. Responsabilidade Civil

a) Dever de cuidado

→ os órgãos de Seg. Pública têm o dever de cuidado ao preencher o B.O, garantindo que as informações sejam precisas e verídicas.

b) Dano Moral

→ se preenchido de forma negligente ou dolosa, causando dano moral a alguém, pode haver responsabilidade civil, além da penal.

→ a responsabilidade civil surge quando há prejuízos materiais ou morais decorrentes da conduta criminosa.

ATENÇÃO – IMPORTÂNCIA DO B.O

O B.O é fundamental para registrar ocorrências e crimes, permitindo, assim, a investigação e o processamento de casos, bem como pode ser usado como prova em processos judiciais.

Em síntese, **o preenchimento do B.O é uma responsabilidade importante que requer cuidado e atenção**, logo, é fundamental **garantir que as informações sejam precisas e verídicas**, evitando problemas administrativos, penais e civis.

1. BOEPM – 2ª Geração

→ desenvolvido pela GTI da SDS;
→ velocidade e integração ao sistema;
→ roda em smartphones comuns;
→ login e senha do SEI;
→ o sistema simplifica o acesso e usa uma informação de fácil memorização.

2. Após acessar o app, inicia-se o cadastro:

→ simplificado, permite mais agilidade no preenchimento, iniciando com o prefixo da viatura (Ex.: GT 3000) e no segundo campo matrícula e nome do efetivo.

→ tela inicial – criação de novo B.O, onde já consta a identificação do efetivo, devendo o operador confirmar seus dados;

→ há a opção de dar continuidade ou excluir um boletim já iniciado (não é possível criar um novo boletim se já houver um em andamento)

→ o ícone visualizar boletim dá acesso aos B.Os criados pelo usuário que estão armazenados no sistema;

→ Caixa geração do aplicativo → é possível armazenar um B.O para envio posterior, dessa

PROCEDIMENTO EM OCORRÊNCIAS

forma, se preenchido em áreas de cobertura fraca de internet, o seu envio não será prejudicado;
→ um B.O não enviado é identificado claramente (item vermelho), facilitando ao usuário a conclusão e envio posterior;
→ é possível, ainda, compartilhar o registro no Whatsapp, desde que esteja instalado no aparelho.

3. Transcrição do Registro

→ para prosseguir com a criação, será necessário informar os campos obrigatórios;
→ alguns dados serão preenchidos automaticamente, podendo ser alterados manualmente (Ex.: data do fato);
→ nas ocorrências de multinatureza ou ocorrências complexas podemos incluir diversas situações que necessitam de registro;
→ o app permite vincular a ocorrência a várias naturezas, conforme o discernimento do condutor (Ex.: ameaça, desacato e resistência).

4. Campos do Envolvido

→ inserir envolvido + qualificação deste;
→ opções: suspeitos, vítimas, autor/agente, testemunha ou outros;
→ descrição dos dados dos envolvidos com riqueza de informações;
→ é possível mencionar se houve uso da força e, se sim, qual o meio empregado;
→ é importante atentar às opções de descrição do envolvido, entre os campos opcionais e obrigatórios;
→ ao final do preenchimento, é possível ver os indivíduos listados e registrados no B.O;
→ pode-se excluir um envolvido arrastando para a esquerda da tela do app;
→ pode-se editar as suas informações clicando em seu card/cadastro.

5. Modus Operandi

→ **não são obrigatórias;**
→ há, ainda, as informações de “Alterações no Local”, “Crimes Sexuais” e “Estelionato” que, se aplicadas, abrem um campo adicional para especificação;
→ após informar, o usuário poderá clicar no botão “Prosseguir” e seguir ao próximo campo;

6. Objetos Envolvidos

→ adicionar e descrever objetos da ocorrência;
→ pode-se vincular o objeto a um envolvido e adicionar uma foto desse objeto (se for arma ou droga);
→ é possível atribuir o objeto a um envolvido, bem como é possível excluí-lo do B.O;

7. Dados Complementares

→ campo de preenchimento obrigatório;
→ relato da ocorrência por parte do Policial;
→ pode ser digitado ou ditado (o app utiliza a transcrição de voz);
→ após o registro do texto, o botão prosseguir ficará disponível, finalizando o campo;

8. Responsáveis

→ ao final do preenchimento, a equipe informada no início será confirmada;
→ pode-se editar a equipe, mantendo ou alterando a original ou incluindo responsáveis, seja no papel de patrulheiro ou apoio à ocorrência;
→ ao clicar em prosseguir, o usuário é direcionado à página inicial para poder finalizar o B.O.

9. Finalização

→ aqui, o B.O estará disponível para verificação e envio, concluindo o seu processo;
→ destaca-se que o B.O estará no status de INCOMPLETO, facilitando sua identificação se for o caso;
→ pode-se, ainda, editar o B.O, retornando aos campos preenchidos para ratificação;
→ finalizando uma vez os campos que foram informados, o B.O estará com status de PRONTO, sendo possível enviar pelo sistema;
→ **revise as informações para finalizar;**
→ ao clicar em FINALIZAR, será necessário informar se a conclusão foi no local ou se foi encaminhado à Delegacia;
→ se concluído no local, deverá ser apontado o desfecho dessa ocorrência (desistência, dupla ocorrência, apoio ao SAMU etc);
→ a identificação de cada B.O é mantida quanto ao seu desfecho;
→ será possível constatar se cada ocorrência foi concluída no local ou se foi encaminhada à DP e o extrato de seu envio.

CASO DE EXCEÇÃO

→ durante o envio pode aparecer a mensagem **“CONTATE O SUPORTE”**, situação esta que ocorre quando o PM preenche o B.O com um parâmetro que o sistema não reconhece;
→ neste caso, o B.O não é perdido, é encaminhado ao banco de erros para tratamento e reestabelecimento no sistema.

EMPREGO DE ALGEMAS EM OCORRÊNCIAS – SV 11

SV 11: Só é lícito o uso de algemas em casos de **resistência** e de **fundado receio de fuga** ou de

PROCEDIMENTO EM OCORRÊNCIAS

perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, **justificada a excepcionalidade por escrito**, sob pena de **responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente** ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.

→ O uso de algemas é EXCEPCIONAL e JUSTIFICÁVEL.

→ Seu uso abusivo acarreta responsabilidade disciplinar, penal e civil.

A SV 11 foi elaborada em consonância com os tratados internacionais de Direitos Humanos, como o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (San José da Costa Rica).

A SV 11 visa proteger princípios constitucionais como a dignidade humana, a vedação ao tratamento desumano ou degradante, a presunção de inocência e a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas.

Mnemônico P.R.F

P – Perigo à integridade física

→ do preso, de terceiros ou dos agentes de segurança pública;

R – Resistência

→ quando o preso oferece resistência à prisão ou ato processual;

F – Fundado receio de FUGA

→ quando já um receio justificado de que o preso possa fugir.

O uso de algemas deve ser JUSTIFICADO

POR ESCRITO (ou seja, o Policial deve informar no B.O que fez o uso da algema, conforme orienta a SV 11);

→ sob pena de responsabilidade disciplinar, civil ou penal, se não for feito;

→ a falta da justificativa pode, inclusive, levar à nulidade da prisão ou ato processual.

ATENÇÃO – GRÁVIDAS E PUÉRPERAS

→ é **vedado o uso de algemas em grávidas durante o trabalho de parto, no trajeto (presídio x hospital) e, após o parto, enquanto estiver hospitalizada**;

→ essa vedação **também se aplica às mulheres durante o puerpério imediato**;

A PMPE, através da 8ª do EMG, elaborou o **POP nº 0033** (Uso de algemas na condução e custódia de Policiais Militares recolhidos ao CREED) e o **POP nº 0018** (Serviço de Escoltas, Conduções e Custódia de Presos), os quais **proporcionam aos policiais militares orientações e procedimentos nas atividades rotineiras no tocante ao uso de algemas na condução de reeducandos PMs e na condução, escolta, custódia, apresentação em audiência e júri popular de reeducandos civis**.

ATENÇÃO – EMPREGO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA JUDICIAL

SV 11 → P.R.F

Se o Oficial ou qualquer PM receber a ordem da autoridade judicial para a retirada das algemas durante uma audiência, sendo o preso de alta periculosidade, **deve o Oficial**:

1. Cumprir a Ordem

→ o PM deve obedecer à determinação da autoridade judicial.

2. Comunicar a Decisão

→ **informar à autoridade judicial sobre a periculosidade do preso e os riscos envolvidos, constar a informação em B.O ou em documento encaminhado ao Comando da OME** a que pertence.

3. Solicitar Reforço

→ se necessário, pedir apoio para garantir a segurança.

Se o Policial cumprir a ordem e algo acontecer, a responsabilidade é da autoridade judicial, mas se ele se recusar a cumprir, pode ter problemas disciplinares.

Obs.: o POP também trata de situações específicas como o acompanhamento do preso em audiências de julgamento, sessões do júri e até velórios;

→ nesses contextos, medidas adicionais devem ser adotadas, como a avaliação do grau de periculosidade do reeducando e o posicionamento tático da guarnição.

Ainda sobre a ordem de retirada das algemas, **cabe ao PM mais antigo apresentar as informações sobre o histórico do preso e REGISTRAR oficialmente o cumprimento da ordem**, mesmo que contrário às melhores práticas de segurança.

PRINCÍPIOS DE SEGURANÇA, ETAPAS DE APROXIMAÇÃO E DE PRESERVAÇÃO EM LOCAIS DE CRIME

PROCEDIMENTO EM OCORRÊNCIAS

O Oficial PMPE deve saber e informar aos seus subordinados que o isolamento em locais de crime é fundamental para preservar vestígios e garantir a integridade da investigação.

Deve-se adotar uma conduta de preservar evidências e vestígios, garantir a segurança de pessoas e do perímetro, facilitar o trabalho da perícia, adotar os procedimentos de isolar o local com cordas, fitas ou barreiras, além de **controlar o acesso de pessoas e registrar quem entra e sai do local;**

→ é imprescindível manter o local intacto até a chegada da perícia;

→ Essa conduta visa **PADRONIZAR a resposta policial**, proporcionando uma atuação coordenada, eficiente e segura por parte das guarnições, unidades operacionais e do Centro de Operações da PM (COPOM).

ISOLAMENTO X PRESERVAÇÃO

→ embora complementares, são distintos;

→ o **isolamento** refere-se à **delimitação física** da área;

→ a **preservação engloba todas as medidas tomadas para manter a integridade dos vestígios e evidências, incluindo o isolamento**, mas também outras ações como a proteção contra intempéries e a não manipulação de objetos.

Realizar o isolamento em local de crime é fundamental para:

1. **Preservar evidências** (evitar que sejam destruídas, contaminadas ou removidas);
2. **Manter a integridade da cena** (garantir que seja preservada para análise e investigação);
3. **Proteger a equipe de investigação** (garantir a segurança da equipe de investigação e evitar a contaminação de evidências, além de facilitar a investigação) → garante a qualidade da investigação e obtenção de resultados precisos.

A guarnição empenhada em ocorrência e que se depara com local de crime deve atentar para as recomendações sobre a importância do isolamento adequado.

→ isolamento eficaz do local do crime contribui para a segurança pública, pois ajuda a garantir que os responsáveis sejam identificados e responsabilizados.

A Equipe de atendimento ao chegar no local deve:

1. **Buscar IMEDIATAMENTE realizar a DELIMITAÇÃO da área** que deve ser claramente

delimitada, utilizando materiais como fitas, cones ou barreiras físicas;

2. Buscar o **Controle de Acesso para impedir o acesso de pessoas não autorizadas** à área isolada, incluindo curiosos, imprensa e até mesmo outros agentes de segurança.

3. **Realizar a vigilância para evitar qualquer tipo de alteração/contaminação da cena do crime;**

4. Realizar o REGISTRO, documentar o processo de isolamento, incluindo a delimitação da área, os materiais utilizados e as medidas de controle de acesso.

Os **resultados esperados** com a adoção deste procedimento incluem a eficiência da resposta policial, a preservação do local de crime e o fortalecimento da imagem institucional da corporação, com adoção de uma postura organizacional, representa uma **importante ferramenta de PADRONIZAÇÃO e preparo técnico** para situações de isolamento em local de crime.

Preservação de Local de Sinistro de Trânsito com Vítima ou Sem Vítima

→ O Oficial PMPE deve saber e informar aos seus subordinados que o isolamento de locais de acidente de trânsito é uma das atividades mais sensíveis e estratégicas da atuação policial militar, essencial à preservação da vida, da integridade física das vítimas, da fluidez viária e da cena do evento para futura apuração.

→ o **POP nº 0028** estabelece diretrizes claras e técnicas para orientar os PMs no cumprimento desta missão;

→ seu objetivo central é padronizar a conduta policial quanto ao levantamento e isolamento de locais de acidentes de trânsito → garante a segurança viária, integridade das provas e atendimento adequado às vítimas.

Lei nº 5.970/1973 e Lei nº 6.174/1974

→ **autorizam a remoção imediata de veículos e vítimas do leito da via pública quando sua permanência comprometer o tráfego, INDEPENDENTEMENTE de exame pericial imediato.**

1º Passo ao chegar ao local do acidente

→ sinalização eficaz da área (cones, cavaletes, galhos ou qualquer outro recurso que indique a

PROCEDIMENTO EM OCORRÊNCIAS

ocorrência aos motoristas, evitando novos acidentes);

→ no **período noturno, recomenda-se a utilização de lanternas, coletes reflexivos** ou luzes improvisadas;

→ Simultaneamente, o PM deve verificar o estado das vítimas, priorizando o atendimento aos inconscientes ou gravemente feridos, e acionar imediatamente os serviços de emergência (SAMU ou CBM).

→ o uso de luvas é obrigatório;

→ risco de explosão, incêndio ou vazamento de substâncias perigosas → evacuar a área e acionar a Defesa Civil;

→ a identificação de produtos perigosos nos veículos é feita por meio dos painéis de segurança e rótulos de risco.

É essencial a identificação e qualificação dos envolvidos e testemunhas, incluindo o recolhimento de dados pessoais, CNH e condições do veículo;

→ verificar a autenticidade e validade da CNH e CRLV e, no caso de veículos especiais, as devidas autorizações (AET, por exemplo);

→ **se houver pessoas sem CNH ou sob efeito de álcool/drogas, a prisão em flagrante é cabível.**

A confecção do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT) é exclusiva dos agentes de trânsito e é imprescindível, devendo conter todos os dados objetivos e imparciais do fato.

Obs.: na ausência do agente da autoridade de trânsito, pode ser confeccionado o BOEPM.

ATENÇÃO

→ **caso a viatura** (patrimônio ou locada) **esteja envolvida no acidente**, aplica-se a Portaria nº 018/2013 do Comando-Geral, que determina a **abertura de processo sumário ou inquérito técnico.**

ATENÇÃO – IMPRENSA

→ **toda comunicação deve se limitar a informações objetivas**, como número de veículos, vítimas e danos, **preservando o sigilo e a responsabilidade institucional.**

ATENÇÃO – PRINCIPAIS ERROS A SEREM EVITADOS

→ **ausência de sinalização** eficaz;

→ **não preservação da cena** do acidente;

→ falha na prestação de socorro;

→ ausência de registro completo;

→ **omissão quanto à prisão em flagrante quando necessária;**

→ negligência na verificação de risco químico, elétrico ou ambiental.

Como **resultado esperado**, o POP nº 0028 visa **garantir uma atuação policial rápida, segura e técnica, evitando a ocorrência de novos acidentes**, assegurando a integridade das vítimas, **restabelecendo a fluidez do tráfego** e promovendo a correta apuração dos fatos.

→ **fomenta a confiança da sociedade na PMPE** e assegura o cumprimento da legislação de trânsito e penal;

→ o isolamento de locais de acidente de trânsito não é apenas uma ação operacional, mas um compromisso com a vida, legalidade e eficiência no serviço público.

Legislação que autoriza a remoção de pessoa/objeto do local de crime

→ O CPP estabelece que, em casos de infrações penais que deixam vestígios, o exame de corpo de delito (direto ou indireto) é indispensável à investigação;

→ o exame, conduzido por peritos criminais, visa à coleta e análise de evidências no local.

→ A remoção só pode ocorrer após a devida autorização e registro por parte do perito responsável, para evitar a alteração ou destruição de provas;

→ **qualquer pessoa que adentre ou remova vestígios sem autorização pode ser responsabilizada pelo crime de fraude processual** (art. 347, CP);

→ **a remoção inadequada ou sem registro pode comprometer a cadeia de custódia e a validade das provas.**

Art. 158-D (CPP) – normas para acondicionamento e transporte de vestígios, com o objetivo de garantir sua integridade.

Pode-se concluir que a **preservação do local do crime** é fundamental para a correta investigação e apuração dos fatos, de modo que a alteração ou destruição de vestígios pode prejudicar a busca da verdade e a responsabilização dos culpados.

TOMADA DE DECISÕES PROCEDIMENTAIS PARA OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO AUTORIDADES MILITARES E PROFISSIONAIS DE OUTRA FORÇA POLICIAL

→ O Oficial PMPE deve saber e informar aos seus subordinados que a atuação da PMPE em

PROCEDIMENTO EM OCORRÊNCIAS

ocorrências que envolvem autoridades exige um **RIGOROSO cumprimento de normas legais, respeito às prerrogativas funcionais e equilíbrio técnico-operacional.**

POP nº 0020 – padronizar condutas e orientar o efetivo sobre como agir em situações que envolvam autoridades dos 3 poderes, membros do MP, Judiciário, das Forças Armadas, das Polícias, da Advocacia Pública e Privada, e demais detentores de imunidades e prerrogativas.

→ seu objetivo é **assegurar que a atuação do PM seja legal, proporcional e respeitosa**, mesmo diante de situações em que as autoridades possam figurar como autores de delitos.

Imunidade Diplomática (ABSOLUTA)

→ os PMs não podem efetuar prisões, nem mesmo em flagrante;

→ devem apenas qualificar a autoridade e liberá-la, apreender eventuais objetos do crime e encaminhar testemunhas e vítimas à DP;
→ a documentação da ocorrência deve ser encaminhada ao Comando-Geral, que notificará o Governo do Estado (que tem competência para dialogar com os países de origem, conforme Convenção de Viena – Dec. nº 56.435/1965);

Imunidade Parlamentar (Relativa)

→ deputados e senadores;

→ a prisão só pode ocorrer em flagrante de crime inafiançável – Art. 5º, XLII, XLIII e XLIV (racismo, tortura, tráfico de drogas, terrorismo e crimes hediondos);

→ se afiançável, a autoridade deve ser liberada após identificação e registro dos fatos, com encaminhamento da vítima e testemunhas à DP;

Magistrados e Membros do MP

→ procedimento mais rigoroso;

→ só podem ser presos em flagrante de crime inafiançável e **NÃO PODEM ser conduzidos à DP**;

→ os magistrados devem ser apresentados ao Presidente do TJ e os membros do MP ao Procurador-Geral de Justiça.

Oficiais das FFAA, PM ou CBM, e Delegados

→ a condução deve respeitar os critérios da hierarquia militar;

→ possuem prerrogativas funcionais distintas das imunidades parlamentares e só podem ser presos em flagrante de crime inafiançável, para os demais casos, a prisão deve ser precedida de autorização do superior hierárquico ou do Tribunal Competente;

→ a Força ou Instituição que pertencem deve ser **IMEDIATAMENTE comunicada**, sendo esta responsável por efetuar a condução, **se não houver condições, a PM pode realizar o procedimento, desde que com PM de patente igual ou superior.**

Advogados, Defensores Públicos, Procuradores e Auditores-Fiscais

→ atenção às prerrogativas específicas (ex.: inviolabilidade do exercício da profissão aos advogados);

→ **se o advogado estiver em pleno exercício profissional e o crime for afiançável, será lavrado auto na DP com imediata liberação**, mediante comunicação à seccional da OAB;

→ fora do exercício da profissão, **NÃO SE APLICAM** as prerrogativas, e os procedimentos são os mesmos para qualquer cidadão (**Ex.: Dr. ADEVOGADO cheio de bicada dando tiro pra cima**);

→ **se no exercício e o crime for inafiançável, devem ser conduzidos respeitando-se a dignidade da função**, sempre com a possibilidade de representação da instituição a que pertencem acompanhando o ato.

Em todas as ocorrências o Policial deve identificar com precisão a autoridade, verificar sua condição na ocorrência (vítima, testemunha ou autor), **solicitar documentos de identificação válidos e comunicar imediatamente ao COPOM/CIODS.**

→ **registrar todas as ações em BOPM.**

ATENÇÃO – IMPRENSA

→ informações à imprensa devem ser centralizadas na ASCOM – PMPE.

ERROS MAIS COMUNS

→ não reconhecer corretamente a autoridade;
→ conduzi-la sem observar as prerrogativas;
→ tratar com desrespeito à função exercida ou divulgar informações sensíveis à mídia.

Essas falhas podem resultar em responsabilização disciplinar, administrativa e até judicial do envolvido.

PROCEDIMENTO COM MORTE DE INTEGRANTE DA CORPORAÇÃO EM SERVIÇO

→ O Oficial PMPE deve saber e informar aos seus subordinados que no tocante ao procedimento no atendimento de ocorrências que envolvem a morte de PMs (em serviço ou não),

PROCEDIMENTO EM OCORRÊNCIAS

impõem à Corporação não apenas um desafio operacional, mas também um compromisso ético, técnico e institucional.

POP nº 0051 → objetivo de **normatizar as ações a serem adotadas nesses eventos críticos**, garantindo respostas rápidas, seguras e dentro dos preceitos legais e dos Direitos Humanos.

→ **Avaliação dos pontos críticos** – instruir os PMs sobre o conhecimento prévio dos procedimentos a serem adotados por todos;

→ **todas as ações devem ser coordenadas em campo pelo comandante designado**, com apoio das diretorias de planejamento, inteligência e assistência social;

→ comando unificado, respeitando a legalidade e **evitando abusos motivados por comoção**;

→ **na resposta inicial, cabe ao Of. de Operações repassar dados críticos ao COPOM**, mobilizar reforços e **coordenar diligências** para localização e captura dos criminosos;

→ **o COPOM e a Central de Monitoramento de Viaturas (CMV) devem manter o controle absoluto das viaturas na área**, impedindo deslocamentos de equipes não autorizadas, o que garante a integridade da cena e o bom andamento da investigação pericial;

→ uso de tecnologias como drones, apoio do GTA, integração com a PC e acionamento de apoio jurídico e psicológico à família da vítima também estão previstos no POP.

ATENÇÃO – POLICIAL DE FOLGA

→ Aos PMs de folga **NÃO É PERMITIDO o envolvimento espontâneo nas diligências**, salvo se devidamente autorizados por seu CMT e Oficial responsável pelas ações no terreno;

→ O PM de folga que deseje colaborar, **deverá se apresentar FARDADO** em sua unidade de origem e **aguardar autorização formal**, caso contrário, sua participação será irregular e estará sujeita às sanções administrativas e criminais.

O POP prevê a instalação de um Gabinete de Controle de Crise (GCC/DPO), o qual centraliza o comando estratégico da ocorrência, garantindo que todas as decisões operacionais estejam alinhadas com as diretrizes institucionais.

O GCC terá a seguinte composição:

- a) **Oficial do GCC na sede do centro de operações (COPOM)**;
- b) **Comandante da Unidade onde o fato ocorreu** (ou oficial por ele designado) e **Oficial designado pela 2ª EMG**, os quais poderão se

deslocar ao COPOM ou acompanhar todas as ações em local que não venha a sofrer solução de continuidade;

c) Oficial de Operações – todas as diligências devem ser realizadas sob o comando do oficial designado pelo CMT do BPM da área do fato;

d) Oficial de Operações – caso avalie que o efetivo seja insuficiente, deverá manter contato com o seu superior do COPOM, gerente do controle de crise visando reforços através do remanejamento de guarnições das demais áreas;

e) Comandante da Unidade em que estava lotado o PM vitimado deverá designar preferencialmente um Oficial para comandar as ações no terreno, em conjunto com o núcleo de inteligência;

Sequência de Ações do Efetivo Policial Militar

1. Coordenação do GCC

→ acionar o Oficial de Operações da área para acompanhar a ocorrência in loco;

→ informar a ocorrência às autoridades através de canal técnico da SDS (CMT e SubCMT Geral, DPO e demais diretorias subordinadas à DPO);

→ acionar o CMT da unidade de lotação do PM vitimado;

→ escalonar a solicitação de apoio das operativas da SDS (GGPOC, DHPP, GTA, Corregedoria e CBMPE) e, se necessário, outras instituições (PRF, SAMU, MP, PF);

→ informar ao plantão da Assessoria Militar e Policial Civil (AMPC), contudo, se o fato for no interior, deverá ser pela DINTER (I ou II);

→ acionar a Diretoria de Assistência Social (DAS) para assistir os familiares do PM vitimado;

→ ativar uma nova área de comando e controle exclusivamente para coordenar todas as ações desencadeadas na área do fato, em conjunto com a Central de Monitoramento de Viaturas (CMV);

→ acompanhar a situação até o encerramento da ocorrência, fiscalizando e buscando colher todas as informações a fim de subsidiar a investigação;

→ constar todas as informações no relatório do Coordenador do COPOM.

2. Do (s) Oficial (ais) de Operações no Terreno

→ após tomar ciência da ocorrência, deslocar-se ao local do fato, a fim de repassar detalhadamente os dados levantados que possam ser úteis, reportando-os ao COPOM;

→ comandar as ações no terreno até a chegada dos demais oficiais designados pelo CMT do BPM da área, almejando a detenção dos suspeitos envolvidos;

→ comunicar ao CMT ou chefe do PM vitimado, caso pertença a alguma unidade especializada ou

PROCEDIMENTO EM OCORRÊNCIAS

serviço administrativo na corporação, ficando à disposição do CMT para as ações no terreno;
→ acionar o Malhas da Lei do BPM da área e/ou da unidade especializada a fim apoiar as ações no terreno, devendo, para tanto, certificar o CMT da OME e o Coordenador do COPOM;
→ ao final da ocorrência, confeccionar comunicação circunstanciada do fato para devida apuração administrativa;

3. Do Despachante da área do COPOM

→ empenhar e coordenar as guarnições que forem selecionadas para o atendimento da ocorrência, devendo primar pela orientação ao isolamento do local enquanto as demais guarnições devem realizar diligências para localizar e deter os suspeitos;
→ levantar dados referentes ao PM vitimado;
→ só permitir que as viaturas empenhadas pelo COPOM se dirijam e/ou permaneçam no local da ocorrência;
→ manter sempre a orientação via rádio aos PMs que estejam de serviço e empenhados na ocorrência que, caso visualizem PMs de folga, em veículos particulares, ou voluntários nas buscas, relatar que é fundamental que isso seja solicitado primeiramente ao CMT para fazerem parte das buscas, devendo assumir o serviço e aguardar a orientação do Oficial Comandante nas ações do terreno;
→ fiscalizar em conjunto com o CMV para que se desloque em um local somente as guarnições empenhadas pelo COPOM por meio do GCC;
→ apoiar e orientar o efetivo empenhado quanto ao cumprimento das normas legais no decorrer das ações a serem desencadeadas no terreno.

4. Da DAS

→ adotar providências no tocante à assistência aos familiares do PM vitimado, com assistência psicológica, auxílio-funeral etc.

5. Da DPJM

→ após cientificada, adotará as providências na esfera de suas atribuições.

6. Do CMV/DPO

→ realizar o monitoramento através do GPS de todas as viaturas que forem para a área do fato, sejam elas pertencentes aos BPMs de área ou unidades especializadas;
→ devem informar IMEDIATAMENTE ao CMT das ações no terreno e reportar todas as viaturas que efetuaram deslocamento para a área do fato, com o sem autorização do COPOM.

7. Do GTA

→ após certificado pelo coordenador do GCC, o GTA deverá adotar as providências para possível apoio às guarnições no terreno, conforme necessidade do oficial designado pelo CMT da unidade onde o fato ocorreu.

8. Dos Drones

→ manter o equipamento RPA em condições de apoiar as unidades;
→ os ajustes deverão ser realizados entre o respectivo CMT das ações no terreno e o coordenador do GCC, lembrando das limitações, caso também sejam acionados do GTA.

9. Das Unidades Especializadas

→ se forem empenhadas, o efetivo deverá estar sob o comando de um Oficial da respectiva unidade especializada, devendo cientificar a coordenação do COPOM, como também ao CMT das ações no terreno, a fim de obter a informações com mais detalhes e receber orientações em qual área territorial deverão operar;
→ se o PM vitimado for de unidade especializada, seu CMT deverá, preferencialmente, indicar um Oficial de sua unidade especializada para acompanhar as ações em apoio ao CMT da unidade de área onde ocorreu o fato.

Ao disciplinar o papel tanto dos militares em serviço quanto daqueles de folga, o procedimento assegura a preservação da ordem, a valorização da vida e o respeito à memória dos policiais vitimados, fortalecendo a confiança da sociedade na corporação e no Estado Democrático de Direito.

DIFERENCIAÇÃO DE TIPOS DE PESSOAS POR SUAS CARACTERÍSTICAS QUE SÃO INSERIDAS EM GRUPOS VULNERÁVEIS

→ Requer sensibilidade, respeito e conhecimento das necessidades específicas de cada grupo;
→ é fundamental desenvolver habilidades e competências para lidar com esses grupos de forma adequada, respeitosa e digna.

Nesse contexto, **é primordial o treinamento e a capacitação da tropa para lidar com grupos vulneráveis de forma adequada**, além de fortalecer as políticas públicas e procedimentos inclusivos.

Diretrizes gerais para uma abordagem adequada:

a) Pessoas com Deficiência (PcD)

PROCEDIMENTO EM OCORRÊNCIAS

→ abordagem cuidadosa e respeitosa, considerando os riscos ambientais e possíveis objetos que possam ser usados de forma agressiva pelo indivíduo com transtorno mental;

b) Idoso (limitações físicas e cognitivas)

→ abordagem respeitosa e paciente;

c) Crianças e adolescentes

→ abordagem respeitosa e paciente, considerando a idade e o nível de desenvolvimento;

d) Pessoas em situação de rua

→ abordagem respeitosa e não julgadora, considerando as necessidades básicas e de segurança;

e) Pessoas LGBTQTTI

→ abordagem respeitosa e inclusiva, considerando a identidade de gênero e orientação sexual.

f) Pessoas com doenças mentais

→ abordagem respeitosa e empática;

g) Mulheres

→ historicamente vítimas de discriminação, violência de gênero e desigualdade salarial;

h) Imigrantes e refugiados

→ podem ser vítimas violência, exploração e discriminação por estarem em situação irregular ou por serem estrangeiros.

1. Pessoas com Deficiência

POP nº 0009 – normatizar a conduta dos PMs em ocorrências que envolvam pessoas com **deficiência mental**, assegurando um atendimento pautado na legalidade, na dignidade humana e nos princípios dos direitos humanos.

→ **o PM deve, inicialmente, avaliar o terreno da ocorrência** (riscos ambientais e objetos que possam ser utilizados de forma agressiva pelo indivíduo);

→ **é fundamental verificar a presença de familiares e acionar o SAMU/CBM** ou unidade de saúde, se necessário;

→ **a aproximação ao cidadão com deficiência mental deve ser cautelosa, respeitosa e gradual**, com uma **verbalização calma e firme**, o PM deve manter uma **distância segura** e **identificar sinais de agressividade** e alucinação;

→ **a arma deve estar no coldre** (quando não existir perigo à vida ou integridade física do policiamento);

→ **caso haja resistência ou agressividade, o PM deve tentar acalmar a situação no diálogo, evitando gestos bruscos ou palavras de confronto**;

→ **em situações críticas, é autorizada a contenção física, preferencialmente com instrumentos de potencial ofensivo** (tonfas, algemas e armas elétricas) de forma proporcional;

→ controlada a situação, a pessoa com deficiência mental deve ser encaminhada prioritariamente para avaliação médica em hospital de referência, conforme orientação do CIODS ou COPOM, nunca sendo mantida em custódia policial sem respaldo técnico.

→ **o POP veda a permanência da pessoa em custódia policial sem respaldo técnico especializado.**

Possíveis ERROS operacionais:

→ realizar abordagem com efetivo reduzido;

→ usar força excessiva;

→ deixar de identificar o transtorno mental;

→ não acionar o serviço médico.

Como ações corretivas, orienta-se o reforço do efetivo, o uso adequado dos EPIs, a capacitação contínua em defesa pessoal e o respeito irrestrito aos dispositivos legais e normas técnicas.

2. Idosos

→ **no âmbito da PMPE não há nenhum POP para o atendimento de ocorrências envolvendo idosos**;

→ em casos de violência ou maus-tratos é crucial denunciar, seja através do Disque 100, Delegacia do Idoso ou 190 em situações de emergência.

3. Crianças e Adolescentes

POP nº 0021

→ proteção integral da criança e do adolescente (ECA);

→ o correto encaminhamento é fundamental na contenção, abordagem e encaminhamento dos adolescentes em conflito com a lei;

Art. 103, ECA – ato infracional é a conduta descrita como crime ou contravenção, quando praticada por criança ou adolescente, trata-se, portanto, de uma equiparação legal, pois o adolescente não comete crime, mas ato infracional.

→ **o tratamento dado visa conciliar a responsabilização com a proteção e o caráter**

PROCEDIMENTO EM OCORRÊNCIAS

pedagógico da sanção, evitando a estigmatização precoce e priorizando medidas socioeducativas.

A PM atua diretamente na identificação e condução de adolescentes envolvidos em atos infracionais, sendo, muitas vezes, o primeiro agente estatal a lidar com a ocorrência.

→ Dessa forma, **a atuação da PM deve observar rigorosamente os princípios** da legalidade, proporcionalidade, respeito à dignidade, prioridade absoluta e interesse superior do menor, conforme CF e ECA.

4. Pessoas em situação de rua

→ abordagem com respeito, dignidade e considerando a vulnerabilidade da situação;

→ **deve ser feita de forma não violenta**, garantindo o direito da pessoa permanecer com seus pertences;

→ **o policial deve estar ciente dos procedimentos de segurança e dos direitos da pessoa**, além de estar informado sobre os serviços de acolhimento e assistência social disponíveis.

O número de ocorrências envolvendo essas pessoas em PE tem crescido significativamente, o que obriga a Corporação a ter uma conduta voltada à realidade dessa população, marcada por extrema vulnerabilidade;

→ a situação pode ser agravada quando do envolvimento dessas pessoas no cometimento de crimes, geralmente tráfico de drogas, roubos e furtos, homicídios, violência doméstica, estupro etc.

A PMPE ainda não estabeleceu nenhum POP, tendo em vista o caráter assistencial que o tema requer.

→ todavia, é indispensável que os policiais militares estaduais considerem a importância estratégica, tática, jurídica e institucional, sendo pilares essenciais para a legalidade, eficiência, segurança e transparência das atividades policiais.

5. Pessoas LGBTTI

POP nº 0005 – abordagem e busca pessoal à população LGBTTI por integrantes da PMPE;

→ finalidade de orientar e disciplinar a atuação policial durante abordagens e buscas pessoais direcionadas a essa população, garantindo dignidade e o respeito aos direitos humanos dessa parcela da sociedade, frequentemente vulnerabilizada pela discriminação e preconceito.

O POP ressalta a **importância do Policial conhecer detalhadamente as diferenças entre sexo biológico, identidade de gênero e orientação sexual**, visando evitar práticas discriminatórias na abordagem.

Para pessoas identificadas como lésbicas, gays e bissexuais, as abordagens seguem os procedimentos convencionais, ou seja, os homens são abordados por PMs masculinos e mulheres por PMs femininas.

→ abordagem fundamentada pela suspeita objetiva, **evitando-se qualquer abordagem motivada exclusivamente por demonstrações públicas de afeto** (desde que não se configurem atos obscenos).

Em relação às travestis e mulheres trans, a abordagem deve ser feita com respeito à identidade feminina assumida, utilizando-se termos femininos como “senhora”, “ela” e outros adequados.

→ a revista pessoal deve ser realizada por policiais femininas, **SALVO quando houver risco operacional**, caso em que devem ser aplicados procedimentos específicos, sempre com discrição e respeito.

Ademais, o uso do nome social deve ser garantido e respeitado integralmente, devendo ser anotado inclusive em registros policiais oficiais (Ex.: registrar o nome social no B.O.).

Obs.: o POP nº 005 encontra-se em atualização e passará a se chamar “abordagem à pessoa da diversidade sexual”.

6. Mulheres

POP nº 0016

→ atendimento de ocorrências que envolvam mulheres em situação de vulnerabilidade, especialmente no âmbito doméstico.

→ orienta os **PMs a adotarem condutas padronizadas, respeitadas e legalmente fundamentadas**, buscando **garantir a integridade física, emocional e jurídica da vítima**, além de **responsabilizar o agressor de forma eficaz e justa**.

Possíveis Erros Operacionais GRAVES

→ desrespeitar ou ironizar a vítima;

→ fazer busca ofensiva;

→ divulgar imagens;

→ envolver-se afetivamente com vítimas durante o serviço.

PROCEDIMENTO EM OCORRÊNCIAS

É fundamental ao Oficial PMPE a constante orientação da tropa para ocorrências dessa natureza.

- o primeiro passo do policial é verificar a veracidade da denúncia e estabelecer um diálogo inicial com a vítima, sendo, preferencialmente, a entrevista conduzida por uma PM Feminina, com o cuidado de não revitimizar ou desacreditar a pessoa atendida;
- o foco é compreender o contexto da agressão, a relação com o agressor, a existência de antecedentes de violência, o uso de armas ou ameaças de morte, e se há medidas protetivas em vigor.
- escuta ativa e respeitosa;
- a vítima e o agressor devem ser conduzidos à Delegacia da Mulher ou, na ausência desta, à Delegacia comum mais próxima.

É fundamental que vítima e agressor sejam transportados separadamente, para evitar constrangimentos, intimidações ou novos episódios de violência.

→ se a vítima estiver ferida, o atendimento emergencial deve preceder o encaminhamento, após a liberação, de posse da ficha de esclarecimento da vítima, ela será apresentada à autoridade policial.

ATENÇÃO

→ caso a vítima se recuse a confirmar a agressão, mas existam lesões visíveis ou testemunhas, a condução à delegacia deve ser mantida, visto que crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher são de **ação pública incondicionada à representação da vítima**.

Assim, caso a vítima decidir em não prosseguir com a denúncia, o efetivo policial, **ainda assim deve registrar a ocorrência e garantir os encaminhamentos cabíveis**, cabendo à autoridade policial ou ao Judiciário avaliar a continuidade do processo.

ATENÇÃO – AGRESSOR DENTRO DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA

→ a entrada do efetivo policial deve ocorrer com **autorização expressa da vítima**, preferencialmente com a presença de testemunhas, de forma a preservar a legalidade da ação e segurança da guarnição.

O POP nº 0016 trata, ainda, da busca pessoal em mulheres.

→ deve ser realizada **preferencialmente** por PM feminina;

→ em caso de necessidade operacional, a **busca poderá ser feita por um PM masculino, desde que acompanhada por uma testemunha não policial, conforme previsto no CPP**;

→ a abordagem deve ser respeitosa, levando em consideração, inclusive, situações específicas como gravidez ou lactação.

ATENÇÃO

→ se a **violência for cometida por terceiros sem vínculo íntimo ou familiar**, a ocorrência **NÃO SE ENQUADRA na Lei Mª da Penha**, devendo a vítima ser levada à delegacia comum.

ATENÇÃO – ESTUPRO

→ nestes casos, a **prioridade absoluta é o atendimento médico imediato**, sendo o registro e os demais procedimentos realizados posteriormente;

→ o **protocolo orienta a preservação rigorosa do local do crime**, evitando qualquer alteração que possa comprometer a perícia.

É terminantemente proibido fotografar ou filmar o corpo da vítima, **exceto em situações excepcionais e justificadas para resguardar a atuação policial**.

A ocorrência de **feminicídio**, a forma mais extrema de violência contra a mulher, exige especial atenção por parte da PMPE, contudo, o **procedimento será o mesmo adotado em local de homicídio comum**.

Além das medidas imediatas, a PM também deve atuar de forma articulada com a rede de apoio à mulher em situação de violência, composta por diversos órgãos e instituições.

Ex.: Delegacias da Mulher, Patrulha Mª da Penha, os Centros de Referência (CRAS e CREAS), Hospital da Mulher, a Casa-Abrigo e a Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180).

PROCEDIMENTO EM OCORRÊNCIA

ESTATUTO DO DESARMAMENTO

As principais diferenças entre as tipificações penais estão relacionadas à posse, porte, comércio e tráfico de armas, bem como a diferenciação entre armas de uso permitido e restrito.

POP Nº 0017 – regula as ações da PMPE na temática.

- **baseado** na legalidade, proporcionalidade, necessidade, conveniência e moderação;
- padronizar a conduta dos Policiais Militares (PPMM) diante de situações potencialmente letais, garantindo uma atuação técnica, segura e dentro dos limites jurídicos;
- estabelece condutas específicas para diferentes tipos de abordagens com suspeitos armados.

O POP divide as ocorrências em **03 categorias** principais:

a) porte de arma sem agressividade iminente;

- o suspeito está armado, mas não demonstra agressividade (abordagem com cautela e base legal);
- aproximar-se mantendo a arma em posição segura (4 ou pronto alto);
- verbalização clara e assertiva, exigindo a colaboração do abordado;
- após o controle da situação, realizar a busca pessoal e recolher a arma de forma segura, entregando-a ao PM de apoio;

ATENÇÃO

- a **identificação do indivíduo** e a **apresentação de documentos** como o porte de arma e o **CRAF** são fundamentais;
- se o abordado for um civil sem documentação, deve ser conduzido à DP para possível autuação por porte ilegal;
- se o abordado se identificar como agente de segurança pública ou militar, mas **não apresentar a documentação**, a equipe policial deve **acionar o COPOM/CIODS** para que a instituição do abordado seja notificada e assuma as providências;
- caso a documentação esteja regular e nenhum ilícito for constatado, deve-se liberar o indivíduo após comunicação formal ao centro de operações.

b) agressão iminente;

- exigem uma postura ainda mais técnica e rápida.

c) agressão atual em curso.

→ o POP prevê a conduta do PM desde o momento da aproximação até o desfecho da ocorrência, devendo levar em consideração o contexto tático, o comportamento do suspeito e os recursos disponíveis.

Em suma, o POP nº 0017 é mais que um manual de condutas. É uma ferramenta estratégica que orienta o PM na tomada de decisões críticas.

Porte ilegal de arma de fogo (art. 14)

→ ação de ter a arma em locais públicos ou acessíveis ao público.

Ex.: transportar ou carregar consigo a arma em locais públicos ou acessíveis ao público, como ruas, praças e veículos.

Posse irregular de arma de fogo (art. 12)

→ guarda da arma em local não permitido.

Ex.: residência ou local de trabalho, sem autorização legal.

ATENÇÃO – Instrução Normativa do Comando-Geral nº 612 de 2024

- regulamentação de arma de fogo no Âmbito da PMPE;
- procedimentos para compra, transferência, porte e posse de arma de fogo, de uso permitido ou restrito e a aquisição de munições.

Art. 2º **Considera-se autoridade competente**, para os fins dessa norma:

I - os comandantes, chefes ou diretores, em relação:

- a) aos **militares** que estejam **diretamente subordinados**; e
- b) aos **militares da reserva** remunerada e **reformados que residirem na área** de sua responsabilidade territorial.

II - as autoridades militares que exercem autoridade equivalente ao descrito no inciso I, em relação aos policiais militares que não estejam lotados nas Unidades da Corporação e que estejam funcionalmente subordinados.

Parágrafo único. O **Diretor da Diretoria de Veteranos e Pensionistas (DVP)** será a **autoridade competente** para **permitir o porte** de arma de fogo **dos** policiais militares **inativos**.

ATENÇÃO – EXTRAVIO DE ARMA DA CORPORAÇÃO

PROCEDIMENTO EM OCORRÊNCIA

1. Roubo/Furto/Extravio

→ deverá **registrar o fato em B.O em uma circunscrição policial** (Delegacia), tão logo tomar conhecimento deste, **comunicar o fato à autoridade competente no prazo máximo de 03 dias**, a contar do conhecimento do fato.

→ **a autoridade que receber a informação**, independente das providências administrativas disciplinares ou criminais que julgar cabíveis, **deverá encaminhar expediente ao CSM/MB**, instruído com os documentos relacionados, a fim de realizar o respectivo registro no SIGMA.

Se o roubo/furto/extravio **for de arma particular** do PM, **será objeto de procedimento investigativo** por parte da autoridade competente, remetendo a solução do feito ao término da instrução, para registro definitivo do armamento no SIGMA.

ATENÇÃO – PORTE DE ARMA BRANCA

→ o porte de arma branca, como facas e canivetes, sem justa causa em locais públicos, é considerado contravenção penal.

→ se usado em crimes, é circunstância agravante na dosimetria.

→ art. 19, LCP – multa a prisão simples (15d a 6m)

Obs.: o porte é permitido quando há uma justificativa razoável, como o uso para trabalho ou atividade esportiva.

LEI DE DROGAS (11.343/2006)

A Lei de Drogas não define critérios objetivos para diferenciar o usuário do traficante, deixando essa tarefa para a análise judicial, que considera diversos fatores.

STF (2024) – estabeleceu um critério objetivo para diferenciar usuário e traficante de maconha, definindo que quem adquirir, guardar, depositar ou transportar **até 40 gramas de maconha ou 06 plantas fêmeas**, será presumido usuário.

→ essa **presunção é relativa** e outros fatores podem indicar tráfico, mesmo com quantidades menores;

→ a polícia pode apreender a droga e encaminhar a pessoa à DP mesmo com quantidades inferiores, se houver indícios de tráfico.

Obs.: Essa definição **NÃO SE APLICA** a outras drogas.

A Lei de Drogas estabelece que usuários flagrados com pequenas quantidades de drogas para consumo pessoal não podem ser presos.

As sanções previstas são: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e comparecimento obrigatório a cursos educativos.

→ O juiz pode aplicar uma ou mais dessas medidas, levando em conta a gravidade da situação e os antecedentes do usuário.

É importante mencionar que o porte para uso pessoal continua sendo ilícito, mas não é crime.

→ a pessoa será encaminhada à DP para que a droga seja apreendida, mas não será presa em flagrante nem terá o caso encaminhado ao juizado especial.

POLUIÇÃO SONORA

→ pode ser enquadrada tanto como contravenção penal quanto como crime ambiental, dependendo do nível de perturbação e dos seus efeitos.

Perturbação do sossego alheio (art. 42, LCP)

→ som alto, gritaria, brigas e outros comportamentos que afetam a tranquilidade pública ou individual.

→ **contravenção penal**.

→ ações que abusam de instrumentos sonoros, sinais acústicos ou outras práticas que causam incômodo e prejudicam o trabalho ou o descanso alheio.

Poluição Sonora (Lei nº 9.605/98)

→ danos à saúde humana ou ao meio ambiente;

→ **crime ambiental**.

→ ocorre quando o som altera a condição normal de audição em determinado ambiente, afetando a saúde física e mental da população;

→ qualquer som que ultrapasse 50 decibéis pode ser nocivo (OMS).

Em síntese, **a poluição sonora difere da perturbação do sossego** por seu potencial de causar danos à saúde humana e ao meio ambiente, **enquanto a perturbação do sossego visa garantir o direito ao descanso e à tranquilidade**.

**CRIME CONTRA A PESSOA X
CONTRAVENÇÃO PENAL X CRIME
AMBIENTAL X INFRAÇÃO DE TRÂNSITO X
LEIS MUNICIPAIS QUE REGULAM OS
HORÁRIOS**

PROCEDIMENTO EM OCORRÊNCIA

Crime

→ **fato típico, antijurídico e culpável.**

→ a PM, é a linha de frente no enfrentamento das infrações penais;

→ os policiais militares são os responsáveis pelas primeiras intervenções em casos de infração penal.

“Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”.

→ legalidade penal (reserva legal);

→ apenas condutas descritas em lei como criminosas podem ser punidas como tal.

Teoria Tripartida do crime.

a) Fato Típico

→ conduta se enquadra perfeitamente ao tipo penal.

b) Antijurídico

→ a conduta, embora típica, não encontra nenhuma causa legal de justificação.

c) Culpável

→ o agente tem capacidade de entender o caráter ilícito do fato e agir de acordo com esse entendimento, com dolo ou culpa.

Entre as principais infrações penais enfrentadas pelos PMs durante o serviço, destacam-se:

→ tráfico de drogas;

→ roubo e furto;

→ homicídio;

→ violência doméstica;

→ crimes de trânsito;

Ex.: dirigir sob efeito de álcool, direção perigosa.

→ perturbação de sossego.

A atuação do policial militar deve estar em consonância com os princípios da legalidade, da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal e do uso proporcional da força.

Contravenção Penal

→ infração penal de menor potencial ofensivo, caracterizada por conduta ilícita, mas que, em razão de sua natureza ou consequências limitadas, não justifica a aplicação das penas mais severas previstas aos crimes.

→ A distinção entre crime e contravenção **não reside em critérios técnicos objetivos, mas em uma opção político-legislativa**, sendo ambas espécies do gênero “infração penal”.

Principais Contravenções Penais

→ Perturbação de sossego alheio;

→ Embriaguez em via pública;

→ Jogos de azar;

→ Vadiagem;

→ Exercício Ilegal de Comércio ambulante;

→ Exibição obscena;

→ **Poluição sonora (crime ambiental** – a intensidade e a duração da exposição ao ruído são fatores determinantes e comprometedores à saúde; ruídos acima de 80 decibéis são prejudiciais e podem causar problemas auditivos doenças cardiovasculares e distúrbios mentais).

Em Recife, a regulamentação de instrumentos sonoros é tratada pela Lei do Silêncio (Lei nº 218/1997 - dispõe sobre o controle e a fiscalização das atividades que geram poluição sonora).

Essas situações demandam do policial militar não apenas o conhecimento técnico da legislação, mas também habilidades interpessoais, como empatia, comunicação assertiva e controle emocional.

Crime Ambiental

Pop nº 031 – relativas ao combate aos crimes contra a fauna em geral.

→ crimes contra a fauna, contra a flora, contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural, além dos crimes contra a administração ambiental.

Infração e Crime de Trânsito

→ As **infrações de trânsito** ocorre quando um **condutor ou proprietário de veículo viola as leis e regulamentos estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) ou em outras normas relacionadas à circulação de veículos**, elas são divididas em quatro categorias: leves, médias, graves e gravíssimas.

No âmbito da Corporação não houve a necessidade de estabelecimento de um procedimento operacional padrão para nortear as ações.

Os crimes de trânsito são infrações que vão além das simples violações e envolvem condutas mais graves, com potencial para causar danos físicos, materiais ou até mesmo a perda de vidas (ex.: homicídio culposo, lesão culposa, omissão de socorro, embriaguez ao volante).

O CTB traz as diferenças entre infração de trânsito e crime de trânsito, ocasião que a

Infração de trânsito, são violações de normas de trânsito, como excesso de velocidade,

PROCEDIMENTO EM OCORRÊNCIA

estacionamento irregular, etc. São punidas com multas, advertências, **já o crime de trânsito, o atribui uma conduta mais grave**, com potencial de causar danos maiores, e que são **punidas com penas de detenção ou reclusão, além de multas**.

Leis Municipais que regulam horários de funcionamentos sonoros

Em Pernambuco a 12.789 de 28 de abril de 2005, dispõe sobre ruídos urbanos, poluição sonora e proteção do bem-estar e do sossego público que regula horários de funcionamento sonoros, e podem variar dependendo da cidade

→ **a Lei do Silêncio não é uma Lei Federal específica**, mas um conjunto de regra que visam estabelecer limites para a geração de ruídos prejudiciais à saúde;

→ **cada município tem autonomia para criar suas próprias regras quanto a ruídos em condomínios e espaços públicos**.

Alguns limites ruído permitidos foram estabelecidos, em zonas residenciais, os limites de ruído permitidos geralmente são das 07h00 às 19h00, com percentual de 70 decibéis; das 19h00 às 22h00, percentual de 60 decibéis; das 22h00 às 7h00 percentual de 50 decibéis.

→ **No entanto das sextas, sábados e vésperas de feriados, os valores de som antes admitidos até às 22h00 se estendem até às 23h00**.

Exemplo de Recife

a) Decreto 35.049/2021 – proíbe a utilização de fogos de artifício que causem poluição sonora em recintos fechados ou em ambientes abertos destinados a eventos públicos, festivos ou de entretenimento promovidos pelo Poder Público Municipal.

b) Decreto 8.185/1983 que define padrões de emissão e imissão de ruídos e vibrações.

c) **Lei do Silêncio** – estabelece limites de emissão sonora conforme o horário e a localização.

→ **áreas Residenciais permite-se das 6h00 às 18h o percentual de até 70 decibéis; das 18h00 às 22h o percentual de até 60 decibéis e das 22h às 6h o percentual de até 50 decibéis**.

A fiscalização da poluição sonora é realizada por órgãos municipais, que podem ingressar

em estabelecimentos para verificar o cumprimento da legislação.

A exposição a ruídos intensos pode causar lesões à saúde, dependendo da intensidade e duração do som.

Aqui estão algumas das principais lesões associadas a diferentes níveis de decibéis:

1. 50-60 dB: Nível de ruído de uma conversa normal. Não causa danos à saúde;

2. 70-80 dB: Nível de ruído de uma rua movimentada. Pode causar estresse e desconforto;

3. 85-90 dB: Nível de ruído de uma fábrica ou uma serra circular. Pode causar perda auditiva temporária ou permanente após exposição prolongada.

4. 100-110 dB: Nível de ruído de uma discoteca ou um show de rock. Pode causar perda auditiva permanente após exposição breve.

5. 120 dB ou mais: Nível de ruído de um avião a jato ou um tiro. Pode causar dor e perda auditiva imediata

TOMADA DE DECISÕES FRENTE À OCORRÊNCIA, ESCOLTA E CUSTÓDIA DE PRESOS EM ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS, HOSPITAIS, VELÓRIOS, COMARCAS ETC

POP nº 018 – ações de escolta, condução e custódia de pessoas presas ou apreendidas.

PMs escalados para esse tipo de missão devem possuir, **no mínimo, 01 ano de experiência em atividade operacional**, bom condicionamento físico, domínio de técnicas de defesa pessoal e uso de armamento, disciplina e proatividade.

As escoltas devem ser realizadas prioritariamente em viaturas de 04 rodas, podendo ser guarnições táticas ou até micro-ônibus.

→ **devem estar devidamente abastecidas e com planejamento prévio para reabastecimento, em situações de longas distâncias**.

Os armamentos e equipamentos necessários são definidos conforme o tipo de escolta, número de presos e quantidade de veículos utilizados.

→ uso dissuasivo da arma de fogo (importante).

→ utilização do armamento de porte e armamento portátil, (PT .40, Car 5.56), e em casos mais complexos fuzil 7.62.

PROCEDIMENTO EM OCORRÊNCIA

Ao iniciar o serviço o CMT deve conferir toda a documentação pertinente e confirmar se está em conformidade com o planejamento:

- conhecer os antecedentes criminais e o contexto** que envolveu o escoltado repassando todas as informações de inteligência à equipe.
- avaliar a possibilidade de resgate e ou atentados** contra o preso.
- definir previamente o itinerário** a ser seguido, **rotas de fuga e o itinerário alternativo.**
- O **planejamento do itinerário deve ser de conhecimento dos policiais encarregados da escolta.**
- O **itinerário sempre deve ser escolhido o mais curto possível** ou de melhor fluidez do tráfego;
- Nas situações de **escoltas diárias deve ser adotado percursos diferentes** a fim de dificultar e neutralizar possíveis ações de resgates ou de atentados contra os policiais e presos;
- Deve ser **evitado de passagem por locais ermos**, com **alto índice de violência** que facilitem ou encorajem ação delituosa.

O Oficial deve orientar a equipe sobre o serviço, checar e inspecionar o armamento a ser utilizado, **EPIs e IMPOs, além do local destinado dentro da VTR para o transporte da pessoa presa**, evitando qualquer objeto que possa proporcionar o cometimento de ato ilícito ou obter auxílio para tentativa de fuga.

Ao receber o preso, proceder-se-á a sua identificação conferindo com o documento de apresentação ao juízo, bem como será verificada por visual e breve entrevista, o seu estado de saúde e integridade física.

→ **proceder a busca pessoal e respectiva imobilização mediante algemação.**

Obs.: é proibido algemar o preso em peças ou equipamentos da viatura.

Obs2.: do local onde ocorreu a algemação até a viatura, o preso deverá ser conduzido seguro pelo antebraço.

Início da Escolta

→ CMT da GT deve **informar, obrigatoriamente, ao CIODS, os dados do conduzido e o início do deslocamento;**

→ utilizar sempre que possível um canal específico, para maior agilidade nas comunicações e melhor coordenação.

→ nas **escoltas mais complexas**, incluídas as extraordinárias, as **comunicações devem ser feitas a cada 30 minutos**, informando sobre o

desenvolver da atividade e a checagem de segurança;

→ ao chegar no local previsto, o CMT da Operação deverá **certificar imediatamente o CIODS;**

→ **durante o deslocamento, o giroflex** da viatura, **em regra, deverá ser utilizado** em todo o deslocamento, a fim de facilitar a visualização do comboio;

→ o sistema de sirene só deve se necessário para garantir a integridade física dos envolvidos ou para imprimir maior agilidade e segurança no deslocamento.

Emboscada

→ em caso de atentado ou resgate, a equipe de escolta deve manter o deslocamento e procurar um local para se abrigar e defender a integridade física dos componentes da escolta, **inclusive a do preso.**

→ **acionar o CIODS**, informando o ocorrido e requisitando apoio a fim de proteger a equipe e o escoltado.

Desembarque do Preso

→ busca **360°** nos arredores;

→ se no local existem suspeitas, quando possível deverá proceder a abordagem a pessoas e veículos pela equipe de apoio à escolta ou GT da área cujo apoio deve ser solicitado.

→ posicionar a **viatura coberta e abrigada**, de forma a deixar o local rapidamente, se necessário, **preferencialmente de ré para o prédio e de frente para a via** ou rota de fuga.;

→ **dois policiais para cada escoltado** ao desembarcar;

→ após o desembarque, o preso deverá ser levado rapidamente ao local previamente determinado pela autoridade competente, não sendo permitidos contatos ou aproximação de terceiros, permanecendo algemado.

Custódia em Hospital

→ realizada por, **no mínimo, 02 PMs;**

→ não é permitida a aproximação de terceiros junto à pessoa presa;

→ **o escoltado permanecerá algemado, EXCETO em caso de extrema necessidade por solicitação médica**, neste caso será redobrada a atenção ao paciente em atendimento, tendo os policiais obrigação de ocupar pontos vulneráveis (janelas, portas e rotas de fuga).

→ a escolta deve acompanhar o preso em todos os deslocamentos, seja em exames, banheiros etc.

PROCEDIMENTO EM OCORRÊNCIA

OCORRÊNCIAS DE APOIO À OPERAÇÃO DE REPRESSÃO QUALIFICADA NORTEADAS PELO JUNTOS PELA SEGURANÇA (JPS)

A Operação de Repressão Qualificada da SDS foi criada para combater o crime organizado e promover a seg. pública no estado;

→ representam o que há de mais eficaz no mundo para combater o crime organizado.

Os principais objetivos incluem: **(são 03)**

a) Desarticular organizações criminosas;

→ desmontar grupos criminosos que atuam no estado, reduzindo a incidência de crimes violentos e protegendo a população.

b) Prevenir e reprimir a criminalidade;

→ através do trabalho em conjunto das forças de seg. pública.

c) Integrar ações de segurança

→ plano estadual de seg. pública → integrar as ações do governo para prevenir e combater a criminalidade de forma eficaz.

Combate crimes como golpes contra idosos (desarticular grupo que aplicava golpes em idosos e beneficiários do INSS), sonegação fiscal e crime organizado.

Em síntese, as operações de repressão qualificada **visam desarticular grupos criminosos organizados que atuam no estado, promovendo a segurança pública e protegendo a população.**

Prioritariamente, **a coordenação da operação é da Polícia Civil** de Pernambuco (PCPE) com atuação de alguns pontos-chave sobre como essas operações funcionam.

1. Planejamento Estratégico

→ operações planejadas com base em inteligência policial, análise de dados de crimes anteriores e identificação de áreas de alta incidência criminal (estatística).

2. Equipes Especializadas

3. Coordenação Interinstitucional

→ colaboração entre diferentes forças de segurança, garantindo uma abordagem integrada.

4. Uso de Tecnologia

→ câmeras de vigilância, drones e sistemas de monitoramento podem ser cruciais para apoiar as operações, fornecendo informações em tempo real e ajudando na tomada de decisões.

5. Abordagem Comunitária

→ visa fortalecer a confiança entre a população local e as forças de segurança, além de promover a cooperação na prevenção do crime.

6. Avaliação e ajuste

→ é o “**debriefing**” – o que funcionou bem e o que pode ser melhorado, permitindo ajustes contínuos na estratégia de segurança.

7. Abordagem integrada

→ PM, PC e outras unidades especializadas.

8. Foco no crime organizado

→ desarticular org. criminosas que atuam no estado, combatendo crimes como tráfico de drogas, roubo, furto e outros delitos graves.

Na Operação de Repressão Qualificada, cada órgão de seg. pública tem colaborações diferentes.

Os principais órgãos envolvidos incluem:

1. PCPE – responsável pelas investigações criminais e pela coleta de provas para desarticular organizações criminosas;

2. PMPE – ostensividade, realiza patrulhamento e intervenções táticas para conter e reprimir crimes;

3. GATI – especializada da PMPE que atua em situações de alto risco, como confrontos armados e resgates;

4. BOPE – unidade especial da PMPE acionada para lidar com situações de alto risco, em operações táticas, como buscas e apreensões em áreas de difícil acesso ou com alto grau de periculosidade, em operações que exigem habilidades e treinamento especializado.

5. Grupo de Operações Especiais (GOE) – especializada da PCPE acionada em resgate de vítimas de crimes como extorsão mediante sequestro, invasão de cativerios e enfrentamento de delinquentes de alta periculosidade.

6. Outras Especializadas da PCPE – podem ser envolvidas para lidar com crimes específicos.

7. Outras Especializadas da PMPE – podem ser utilizadas conforme a natureza da operação e sua localização no teatro de operações (Ex.: BPRp, BIESP e BEPI).

A eficácia dessas operações depende de uma combinação de planejamento cuidadoso, execução precisa e avaliação contínua.

TOMADA DE DECISÕES FRENTE À OCORRÊNCIAS RELACIONADAS A GRANDES EVENTOS E MANIFESTAÇÕES SOCIAIS DO TIPO CONCENTRAÇÃO EM PRAÇAS, PASSEATAS, INTERDIÇÕES DE VIAS, USO DE CARRO DE SOM

A atuação da PMPE deve se guiar pelos seguintes princípios fundamentais: **(04)**

PROCEDIMENTO EM OCORRÊNCIA

1. Respeito aos Direitos Humanos

→ liberdade de expressão e reunião dos manifestantes.

2. Proporcionalidade

→ evita o uso excessivo da força ou em medidas desnecessárias.

3. Legalidade

→ a PM deve atuar em conformidade com a legislação e os regulamentos aplicáveis.

4. Transparência

→ a atuação PM deve ser transparente e sujeita à fiscalização e ao controle.

POP nº 049 – estabelece diretrizes para a disposição dos meios e a **atuação do efetivo policial em manifestações pacíficas e democráticas**, assegurando a gestão eficiente de multidões e o cumprimento das leis de forma proporcional, legal e moderada.

A estratégia envolve tanto **intervenções indiretas** como presença policial, contenção, acompanhamento e negociação, **quanto intervenções diretas**, como ações de dissuasão, dispersão ou repressão, sempre com o intuito de manter a ordem pública e garantir os direitos coletivos e individuais da sociedade.

Recursos Operacionais necessários:

→ EPIs, armamentos letais e não letais, rádios de comunicação, escudos, lançadores, viaturas, megafones, drones, câmeras corporais e instrumentos de documentação.

A Preleção do efetivo é essencial, e ela inclui a **conferência de materiais, definição de funções, alinhamento de comandos e esclarecimento dos objetivos e estratégias operacionais**.

→ é muito **importante o contato prévio com os organizadores da manifestação**, a obtenção de dados logísticos e o mapeamento de pontos críticos.

Durante o planejamento e execução da operação, **o CMT deve identificar lideranças e articular canais de comunicação com a imprensa**, garantindo a liberdade de expressão e o direito de manifestação.

→ a atuação da imprensa é acompanhada por porta-voz oficial da 5ª EMG.

A disposição do efetivo no terreno é cuidadosamente distribuída:

→ **viaturas em locais estratégicos**, próximas ao itinerário dos manifestantes, **enquanto as**

guarnições táticas (GATI e BPRp, por ex.) ficam a postos para intervenções rápidas.

→ o emprego do efetivo a pé pode ter caráter de presença, acompanhamento, contenção ou dissuasão, com patrulhas compostas por PMs equipados e posicionados em pontos sensíveis.

→ as ações de “**envelopamento**” ou **retenção** são realizadas quando há risco de desordem, com técnicas de isolamento e posterior condução de infratores.

ATENÇÃO

→ **A tropa de Choque é acionada apenas em último caso**, conforme os 3 níveis de resposta previstos: Policiamento Ordinário (1º Estágio), Choque Ligeiro (2º Estágio) e Tropa Especializado (3º Estágio).

→ **unidades como CIPMoto, BPTran, CBMPE, GTA, PCPE e SAMU integram as ações como apoio complementar.**

A abordagem deve ser técnica, seletiva e respeitosa, visando coibir excessos sem comprometer o direito coletivo.

As ações policiais devem observar os princípios do uso diferenciado da força: **legalidade, necessidade, proporcionalidade, moderação e conveniência.**

→ a arma de fogo deve ser utilizada apenas em situações de ameaça iminente à vida.

TODA intervenção deve ser documentada e as ações de controle de multidões devem **se embasar em inteligência, planejamento e disciplina tática.**

Erros Operacionais Recorrentes

→ ausência de preleção, uso de efetivo não treinado;

→ distribuição incorreta de equipamentos, posicionamento equivocado da tropa;

→ falha na identificação de lideranças.

Ações Corretivas

→ readequação do efetivo;

→ escalonamento técnico da tropa;

→ dimensionamento adequado de recursos humanos e materiais;

→ designação de policiais femininas para revistas em mulheres.

Ao final da operação, o CMT deve elaborar um RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO, contendo imagens, nomes dos conduzidos, ocorrências registradas, materiais apreendidos e todos os detalhes relevantes da ação.

PROCEDIMENTO EM OCORRÊNCIA

→ esse relatório serve como base para análise, estatísticas, estudo de caso e comunicação aos escalões superiores.

1. Atuação em Manifestações Pacíficas Democráticas

Objetivo: Proporcionar ao CMT da operação conhecimento sobre os procedimentos necessários à disposição dos meios e atuação do efetivo PM em manifestações sociais e protestos.

07 passos:

1. **O Oficial designado**, sempre que possível e tendo em vista a urgência da intervenção policial militar, **fará uma rápida reunião (briefing) com o efetivo empregado**, repassando os procedimentos a serem seguidos, levando em consideração as peculiaridades de cada intervenção (**ex.: tipo de terreno, grupo social envolvido, fatores que levaram ao protesto ou interdição da via**);
2. Deve-se **estabelecer canal de comunicação com as lideranças** da manifestação;
3. **Distribuição das equipes** no terreno;
4. **Obtenção de dados complementares junto à inteligência** da corporação;
5. **Readequação do efetivo em caso de quebra de ordem**;
6. **Socorro dos PMs lesionados caso ocorra**, bem como **socorro aos manifestantes e populares**, caso ocorra;
7. **Condução das partes até a DP**.

A execução operacional será pautada pelo **conjunto de procedimentos adotados no local da operação**, buscando a preservação da ordem e a proteção dos participantes da manifestação, transeuntes e patrimônio público e privado, inicialmente por meio de intervenção indireta (ação de presença do policial, acompanhamento, contenção ou negociação) e, **caso ocorra mudança comportamental da manifestação da forma pacífica para a forma hostil, empregar a intervenção direta** (repelir ou dispersar), com o desiderato (objetivo final) de assegurar o cumprimento das leis determinações das autoridades consultadas.

Intervenção Indireta → ação de presença, contenção, acompanhamento e negociação.

Intervenção Direta → táticas de repelir ou dispersar.

Obs.: para controle de multidões, a ação policial deve observar rigorosamente os critérios da disciplina tática, técnica e operacional, com destaque as distâncias de segurança e operação, a atuação mediante ordem, o uso adequado da força e as ações coordenadas ao fiel cumprimento das alternativas táticas.

→ deve ser precedida de identificação e análise dos riscos e características do teatro de operações;

→ as **ações devem ser isentas de ânimos e precedida de conhecimento e análise da multidão**, devendo se priorizar uma comunicação eficiente e integrada.

A tropa deve agir conforme os princípios do UDF, visando o melhor desempenho da prevenção na atuação do reestabelecimento da ordem pública.

Ditames do Uso Diferenciado da Força:

1. Ação de presença – por meio da presença física e ostensiva transmitir sensação de segurança, coletar informações, transmitir orientações e identificar possíveis interlocutores e de sua de comportamento de atitudes inadequados;

2. Acompanhar – O acompanhamento por meio da presença física e ostensiva do policiamento, objetiva a transmissão de sensação de segurança, a coleta de informações, a transmissão de orientação partindo da polícia aos envolvidos além de identificar possíveis interlocutores em meio aos manifestantes.

3. Conter – manter a multidão em uma área delimitada, pré-estabelecida ou determinada em reunião anterior ao evento por meio de efetivo policial.

4. Negociar – estabelecer vínculo de mediação com os manifestantes ou com as lideranças na tentativa de convencer, influenciar para que deixe de tomar alguma atitude que prejudique o estabelecimento da ordem pública;

5. Dissuadir – desestimular ou induzir os líderes e integrantes da multidão a não praticarem atos que possam vir a quebrar ordem pública ou desrespeitar determinação legal, geralmente se inicia a dissuasão no momento em que está por parte das autoridades que os manifestantes se comportam contrariamente ao que havia sido estabelecido ou acordado na reunião inicial;

6. Repelir – reação utilizada para fazer a massa recuar a uma direção determinada até o limite pré-definido, não tem objetivo de retirar a massa do local mas e afastá-la temporariamente para restabelecer a ordem pública;

PROCEDIMENTO EM OCORRÊNCIA

7. Dispersar – ação empregada para deslocar uma massa, dividindo-a desagregando-a, enfraquecendo e, com isso, impedindo-a de se reagrupar, dissolvendo-a, o objetivo é a retirada da massa de forma definitiva do local.

8. Detenção de pessoas – paralelamente às ações, é possível que haja necessidade de realizar detenção de pessoas que estejam, a qualquer momento da operação, cometendo crimes ou contravenções penais;

9. Emprego de arma de fogo – o emprego de arma de fogo a manifestação será possível a qualquer momento da operação porém fica condicionado à existência de ameaça à vida ou risco de lesões graves de policiais, manifestantes e terceiros presentes no local enaltecendo que será o último recurso capaz de cessar a injusta agressão.

As ações PM e o emprego da força policial são classificados em 03 ESTÁGIOS de UDF:

1º Estágio

→ consiste no policiamento de área (patrulhas a pé, GTs e GATI, conforme necessidade e viabilidade operacional).

2º Estágio

→ consiste no emprego do efetivo do BPRp/1º e 2º BIESP, que servirá como tropa de apoio e Choque Ligeiro.

3º Estágio

→ emprego do BPChoque, que servirá como tropa de controle de distúrbio.

Obs.: diante da quebra de ordem, deverá ser observado o emprego adequado e proporcional de técnicas e equipamentos para o reestabelecimento da ordem quebrada pela ação da turba, devendo o CMT da Operação, antes de iniciar o segundo e terceiro estágios de resposta observar e adotar as providências no UDF.

TOMADA DE DECISÕES FRENTE A OCORRÊNCIAS DE ALTA COMPLEXIDADE

1. Assalto a carro forte.

Características:

a) Planejamento

→ os assaltantes planejam o crime, escolhendo o momento e local mais propícios ao ataque.

b) Violência

→ uso de armas de fogo e ameaças aos funcionários do carro-forte e aos transeuntes.

c) Danos materiais

→ perda de valores e danos ao veículo blindado.

Medidas de Prevenção:

a) Segurança reforçada

→ carros-fortes equipados com medidas de segurança reforçada, como blindagem, sistemas de rastreamento e comunicação segura.

b) Treinamento dos funcionários

→ capacitação para lidar com situações de emergência e proteger os valores.

c) Monitoramento

→ sistemas de vigilância e segurança para monitorar os carros-fortes.

2. Assaltos e Arrombamentos a instituições financeiras e grandes centros comerciais

POP nº 025 – Ocorrências de Assaltos e Arrombamentos a Instituições Financeiras na RMR → documento normativo essencial para o gerenciamento de crises envolvendo crimes de alta complexidade.

O POP define a necessidade de uma estruturação operacional baseada em protocolos rigorosos e respostas coordenadas, destacando a atuação de unidades como GATI, BPRp, GTA e BOPE.

→ cada uma destas possui funções distintas e complementares, integradas por meio da Central de Operações (COPOM), que exerce papel central no direcionamento das ações.

Um ponto crítico abordado é a vulnerabilidade de diversas instituições financeiras situadas em áreas densamente povoadas, com vias de acesso congestionadas.

→ traz instruções sobre o uso seletivo da força, reforçando que o confronto só deve ocorrer em caso de extrema necessidade, devendo os policiais priorizar a proteção da própria vida, de terceiros e dos reféns.

As sequências de ações operacionais são organizadas de forma escalonada.

1. Inicialmente, o COPOM envia guarnições do GATI ou de área para verificar a ocorrência.

Confirmada a ação criminosa, estas unidades devem relatar ao COPOM os detalhes da situação, como número de criminosos, tipo de armamento e veículos utilizados, evitando o confronto direto, salvo em legítima defesa.

2. Em seguida, são acionadas guarnições do BPRp e do GTA, cuja missão é reforçar o

PROCEDIMENTO EM OCORRÊNCIA

cercos, evitar a evasão e acompanhar possíveis fugas.

3. Finalmente, o BOPE é mobilizado para a intervenção tática em situações com reféns ou explosivos, realizando varreduras no local e prisões com máxima segurança.

Erros Comuns a serem evitados

→ falta de atenção ao ambiente, ações isoladas, ausência de comunicação com o COPOM e abordagem precipitada sem o devido reconhecimento da situação.

Ações Corretivas

→ posicionamento tático com abrigo, comunicação clara e constante com a Central;
→ atuação coordenada e disciplinada, sempre sob orientação de comando.

Resultados esperados

→ identificação imediata da ação criminosa;
→ contenção da ocorrência com segurança;
→ prisão dos infratores, proteção dos reféns;
→ integração efetiva entre as unidades envolvidas.

A doutrina em tela é respaldada pelo Decreto nº 33.782/2009 (instituiu o Gab. De Crises em PE), e reforçada por conceitos como uso seletivo da força e a figura do “primeiro interventor”.
→ um marco da doutrina de segurança pública moderna.

A atuação eficiente depende não apenas do material, mas principalmente da capacitação técnica continuada dos policiais, com treinamentos regulares e simulações voltadas ao enfrentamento de ocorrências de alto risco.

Sequências de Ações do Efetivo PM

1. O COPOM ao ter conhecimento da ocorrência (de grande complexidade) deverá enviar, no mínimo, duas Guarnições do GATI ou duas GGUU para realizar exclusivamente a constatação do ilícito;

2. Os Policiais, ao chegarem no local, deverão desembarcar da VTR em local seguro;
3. O CMT da 1ª equipe a chegar deverá buscar confirmar o delito e reportar ao COPOM todos os dados colhidos sobre a ocorrência, a fim da informação ser difundida com as demais guarnições;
4. Caso os criminosos estejam em fuga, caberá ao COPOM repassar as informações às demais guarnições da área a fim de que seja realizado o cerco e a captura dos meliantes;

5. Ainda sobre a fuga, o COPOM deverá acionar o GTA a fim de buscar a cobertura e repasse de informações às guarnições no terreno;

6. Se os criminosos estiverem homiziados no interior da agência bancária, adota-se o procedimento do atendimento de ocorrência de crise, devendo classificar a ocorrência como de ALTO RISCO;

7. Adotar nível de resposta compatível com a classificação do nível da ocorrência;

8. Aplicar as alternativas táticas existentes na doutrina de gerenciamento de crise (negociação, técnicas não-letais, tiro de comprometimento e invasão tática);

9. As medidas imediatas mais importantes a serem tomadas são: Identificar, Acionar, Conter, Isolar e Verbalizar.

Identificar

→ ao se identificar se é uma crise e qual a sua modalidade, o apoio será mais eficiente.

Acionar

→ o primeiro policial a se deparar com a crise deve informar ao COPOM o acontecido;

→ informar o ato cometido, a quantidade de perpetradores, de armas, de reféns, local exato onde se encontram e melhores vias de acesso.

Conter

→ visa evitar que a crise se alastre;

→ é o impedimento do deslocamento do ponto crítico.

Isolar

→ desenvolve-se praticamente ao mesmo tempo do “conter”;

→ consiste em delimitar o local da ocorrência, interrompendo todo e qualquer contato dos sequestradores e dos reféns (se houver) com o exterior;

→ tem por objetivo obter o total controle da situação pela polícia, que passa a ser o único veículo de comunicação entre os protagonistas do evento e o mundo exterior.

→ aqui ocorre a evacuação e a delimitação dos perímetros interno e externo.

Verbalizar

→ primeiro contato;

→ objetivo → acalmar o perpetrador.

→ é o mais tenso e, pelo menos nos **45**

primeiros minutos há uma maior probabilidade dos perpetradores ofenderem verbalmente, efetuarem disparos contra os policiais e agredirem os reféns.

PROCEDIMENTO EM OCORRÊNCIA

3. Ocorrência de tomada de reféns ou vítima de arma de fogo gravemente ferida ou letal

POP nº 013 – Primeira Intervenção em Ocorrências de tomada de reféns.

Dois pilares fundamentais: a preservação de vidas (dos reféns, dos policiais e do CEC) e a aplicação da lei.

→ esses objetivos se alinham aos princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade, oportunidade e conveniência.

A missão do primeiro interventor é de extrema responsabilidade;

→ **inicia-se com a identificação da crise (IDENTIFICAR)**, localização do ponto crítico (espaço físico dominado pelo CEC) e a confirmação da tomada de reféns;

→ imediata comunicação com o COPOM fornecendo detalhes que permitam o acionamento das equipes especializadas e de apoio (**ACIONAR**);

→ adotar medidas de contenção, impedindo que o CEC se desloque ou amplie a área de risco (**CONTER**);

→ o isolamento da cena deve ser feito com meios físicos adequados, como fitas zebreadas, cones e viaturas, garantindo que o CEC não estabeleça contato com terceiros, ainda que visual (**ISOLAR**);

→ o policial deve estabelecer contato inicial com o CEC, preferencialmente verbal e em local seguro, utilizando linguagem clara, serena e respeitosa (**VERBALIZAR**).

O objetivo dessa comunicação NÃO É NEGOCIAR, mas acalmar os ânimos e coletar informações úteis sobre o número e estado dos reféns, motivações do autor, tipo de armamento e demais detalhes operacionais.

→ o 1º contato é determinante para o andamento da crise.

→ **visa estabilizar emocionalmente o CEC**, demonstrar controle por parte da equipe e **ganhar tempo para a chegada das especializadas**.

Se não houver resposta, deve tentar o contato novamente, sempre respeitando os protocolos de segurança.

→ **a invasão do ponto crítico pelo 1º interventor só é autorizada em situações extremas**, como risco iminente de morte do refém.

Todos os dados colhidos pelo primeiro interventor devem ser sistematizados e repassados às equipes especializadas tão logo cheguem, pois são cruciais para o planejamento da ação tática ou negociação.

Ex.: estrutura física do local, posicionamento dos reféns, armas visíveis, histórico do CEC, presença de familiares etc.

A viatura deve ser posicionada estrategicamente, com a **retaguarda voltada para o ponto crítico**, permitindo acesso rápido e organizado das demais equipes.

A atuação do primeiro interventor também deve **restringir o acesso da imprensa, familiares e curiosos à cena**, por razões de segurança e preservação da ordem.

→ **Nenhuma gravação, imagem ou informação deve ser divulgada em redes sociais, sendo os registros permitidos apenas para uso probatório.**

Os **familiares**, embora afastados fisicamente do ponto crítico, **devem ser acompanhados**, pois **podem colaborar fornecendo dados pessoais relevantes sobre o CEC** e, eventualmente, serem úteis na mediação emocional do conflito.

Erros Operacionais a serem evitados:

→ permitir contato do CEC com terceiros;
→ realizar concessões indevidas e agir sem proteção;
→ deixar de informar ao COPOM;
→ perder o controle territorial ou permitir a aproximação da imprensa.

Ações Corretivas

→ cumprimento rigoroso dos protocolos de segurança;
→ constante comunicação com o CEC;
→ isolamento efetivo da área e detalhamento de todas as informações relevantes.